부모용 진행 안내 · 기본권 충돌과 판례

고3 사회·역사 · 제도와경제쟁점 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SOC-RIGHTCASE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기본권 충돌을 기본권 제한과 구별해 설명하고, 과잉 금지 원칙의 네 단계(목적의 정당성·수단의 적합성·침해의 최소성·법익의 균형성)로 기본권 제한이 지나친지 따진다.
확인 기본권 충돌(S03), 부딪히는 짝(S04), 과잉 금지 원칙(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 집회 쟁점(S12), 혼자 해 보기(S14 ①③), 마무리(S16 ①), 활동지 2·3
성공 기준 충돌하는 두 기본권을 찾아 말하고, 네 단계 질문에 사례의 근거로 답하며, 덜 제한하는 방법을 제시한다.

목표 B 표현의 자유와 명예·사생활이 충돌한 판례 요지(지어낸 판례 형식 사례)를 읽고 법원이 두 권리를 비교 형량한 근거(공적 인물 여부, 공익성, 진실성, 덜 침해하는 방법)를 설명한다.
확인 가상 판례 1·2(S08, S09), 판례 비교 활동(S10), 결과(S11), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ②), 마무리(S16 ②), 활동지 1·4
성공 기준 두 판례에서 형량 요소를 판례의 근거 문장으로 찾아 비교하고, 결론과 요소를 연결해 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 인권 보장과 헌법
- 형사 절차와 인권

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(인권 보장과 헌법, 형사 절차와 인권)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기본권이 충돌하면 한쪽(예: 표현의 자유)이 언제나 이긴다.	결론이 서로 다른 두 판례를 비교해 사안의 요소에 따라 결론이 달라짐을 확인한다(S07, S11).

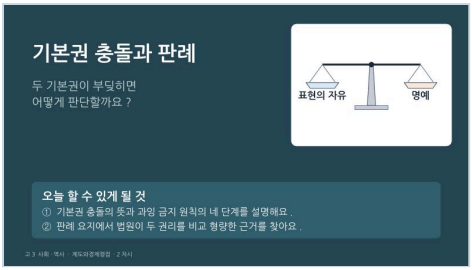
공적 인물은 어떤 말이든 참아야 한다.	공적 활동 비판과 허위 사실·모욕을 구별한다(S13).
기본권 충돌과 기본권 제한(국가 ↔ 개인)을 같은 것으로 여긴다.	누구와 누구 사이의 문제인지 그림으로 구별한다(S03).

오늘 다루지 않는 것 기본권 충돌의 뜻(기본권 제한과의 구별), 자주 부딪히는 기본권의 짝, 과잉 금지 원칙의 네 단계(입문 수준), 표현의 자유와 명예·사생활의 비교 형량 요소(공적 인물 여부·공익성·진실성·덜 침해하는 방법), 집회의 자유와 통행·영업의 자유의 조정 대안을 다룬다. 판례는 모두 '누리국 법원'의 지어낸 판례 형식 사례이며 실제 사건 이름·사건 번호·헌법 재판소 결정은 다루지 않는다. 명예 훼손죄의 구성 요건, 위헌 심사 기준의 세부(엄격 심사 등), 손해 배상액 산정은 다루지 않는다. 집회 사례는 대안을 나란히 보일 뿐 결론을 내리지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기본권과 그 제한)	약 2분	—
S03	기본권 충돌의 뜻	약 3분	A
S04	자주 부딪히는 기본권	약 2분	A
S05	과잉 금지 원칙(기초)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(과잉 금지 원칙 적용)	약 3분	A
S07	오개념 비교(한쪽이 늘 이긴다)	약 2분	A
S08	가상 판례 1(표현의 자유 ↔ 명예)	약 3분	B
S09	가상 판례 2(표현의 자유 ↔ 사생활)	약 2분	B
S10	판례 비교 활동(형량 요소 찾기)	약 4분	B
S11	결과 정리(형량 요소 비교)	약 2분	B
S12	쟁점 사례: 집회의 자유 ↔ 통행·영업(결론 없음)	약 3분	A, B
S13	오개념 비교(공인은 무엇이든 들어야 한다)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(기본권과 그 제한)	약 4분	—

장별 안내



S01 기본권 충돌과 판례 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

누군가 쓴 글이 다른 사람의 명예를 해칠 때 어느 쪽의 권리를 지켜야 하는지 묻고, 두 기본권이 부딪힐 때 법원이 사안마다 근거를 따져 저울질(비교 형량)하는 방법을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구가 우리 동네 가게를 비판하는 글을 썼는데 가게 주인이 명예가 훼손됐다고 하면 어떻게 판단할까?”
- “둘 다 권리라면?”

예상 답

- “글이 사실인지 봐야 해요.”
- “상황에 따라 달라요.”

막히면

- ‘표현할 자유’와 ‘평판을 지킬 권리’ 두 낱말을 먼저 적어 줍니다.

주의

- 준비물: 활동지, 연필.
- 선수 차시: 고1 ‘인권 보장과 헌법’, 고2 ‘형사 절차와 인권’.
- 이 차시의 판례는 모두 ‘누리국 법원’의 지어낸 판례 형식 사례입니다. 실제 사건 이름이나 사건 번호는 쓰지 않습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(기본권과 그 제한) · 약 2분

고1 ‘인권 보장과 헌법’과 고2 ‘형사 절차와 인권’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기본권을 제한할 수 있는 목적 세 가지는?”

정답

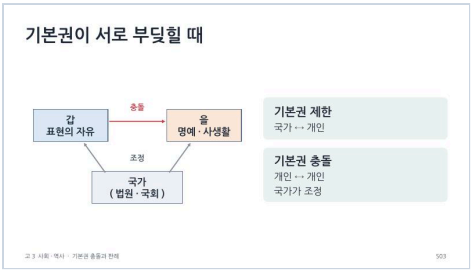
- ① 국가 안전 보장·질서 유지·공공복리
- ② 법률로써, 필요한 경우에만 제한하고 본질적인 내용은 침해할 수 없다
- ③ 자유권
- ④ 유죄 판결이 확정되기 전까지 무죄로 추정된다(무죄 추정의 원칙)

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ①②는 헌법 제37조 ②의 내용입니다. 조문 번호를 외우게 하지 않습니다.



S03 **기본권이 서로 부딪힐 때** · 기본권 충돌의 뜻 · 약 3분

기본권 제한은 국가가 공익을 위해 개인의 기본권을 제한하는 것이고, 기본권 충돌은 서로 다른 사람의 기본권이 한 사안에서 부딪히는 것입니다. 갑의 표현의 자유를 넓히면 을의 명예가 줄어들 수 있으므로, 국가(국회의 법, 법원의 판결)는 두 권리를 함께 살리는 방향으로 조정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “기본권 제한과 기본권 충돌은 누구와 누구 사이의 문제일까?”
- “한쪽 권리를 넓히면 다른 쪽은?”

예상 답

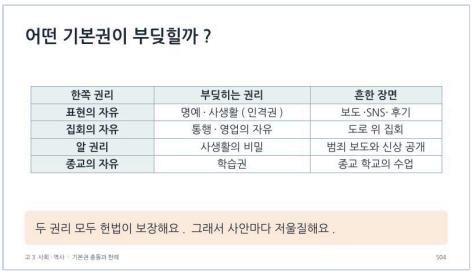
- “제한은 국가와 개인, 충돌은 개인과 개인이요.”
- “줄어들어요.”

막히면

- 운동장을 두 반이 함께 쓰는 상황(한 반이 넓게 쓰면 다른 반은 좁아짐)으로 바꾸어 말합니다.

주의

- ‘조정’은 어느 한쪽을 없애는 것이 아니라 두 권리가 함께 최대한 지켜지도록 하는 것입니다.



S04 **어떤 기본권이 부딪힐까?** · 자주 부딪히는 기본권 · 약 2분

표현의 자유와 명예·사생활(인격권), 집회의 자유와 통행·영업의 자유, 알 권리와 사생활의 비밀, 종교의 자유와 학습권처럼 자주 부딪히는 짝이 있습니다. 오늘은 앞의 두 짝을 판례 형식 사례로 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에 없는 짝을 하나 떠올려 볼래?”

예상 답

- “밤에 악기를 연주할 자유와 이웃의 쉴 권리요.”

막히면

- 아파트 층간 소음, 학교 앞 공사 같은 생활 사례를 예로 듭니다.

주의

- 인격권: 명예·사생활·초상처럼 사람의 인격과 관련된 권리입니다.



S05 과잉 금지 원칙의 네 단계 · 과잉 금지 원칙(기초) · 약 3분

기본권을 제한하는 법이나 처분이 지나치지 않은지 따지는 기준이 과잉 금지 원칙입니다. 목적이 정당한지, 수단이 목적에 도움이 되는지, 더 적게 제한하는 방법은 없는지, 얻는 공익과 잃는 사익이 균형을 이루는지를 차례로 묻습니다. 기본권 충돌에서도 한쪽을 제한하는 정도가 지나치지 않은지 이 질문들로 따집니다.

이렇게 말해 보세요

- “덜 제한하는 방법이 있는데 더 센 방법을 쓰면 어느 단계에 걸릴까?”
- “이 네 질문은 어디서 나왔을까?”

예상 답

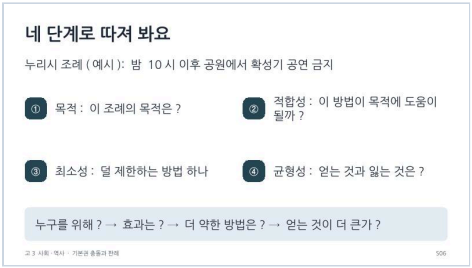
- “침해의 최소성이요.”
- “기본권은 필요한 경우에만 제한할 수 있다는 조건에서요.”

막히면

- 모기 한 마리를 잡으려고 대포를 쏘는 예(‘참새를 잡으려고 대포를 쏘지 않는다’)를 들려줍니다.

주의

- 고3 수준에서는 네 단계의 질문만 다룹니다. 세부 심사 기준은 다루지 않습니다.



S06 네 단계로 따져 봐요 · 안내받는 연습(과잉 금지 원칙 적용) · 약 3분

누리시(가상)가 ‘밤 10시 이후 공원에서 확성기 공연 금지’ 조례를 만들었습니다. 도움을 받으며 네 단계 질문에 답합니다.

이렇게 말해 보세요

- “목적부터 차례로 물어볼게.”

정답

- ① 주민의 쉴 권리·건강 보호
- ② 밤 소음이 줄어 도움이 됨
- ③ 소리 크기 제한, 밤 9시 이후만 금지 등
- ④ 주민의 휴식 ↔ 공연할 자유(밤 시간만)

막히면

- ‘누구를 위해?’ → ‘효과가 있나?’ → ‘더 약한 방법은?’ → ‘얻는 것이 더 큰가?’로 쉽게 바꾸어 묻습니다.

주의

- ③④는 근거가 있으면 다른 답도 맞습니다. 이 조례가 합헌인지 결론 내리지 않아도 됩니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(한쪽이 늘 이긴다) · 약 2분

표현의 자유가 언제나 명예보다 앞선다(또는 그 반대)고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 권리 가운데 언제나 이기는 쪽이 있다면 저울질이 필요할까?”

예상 답

- “필요 없어요. 곰이 맞아요.”

정답

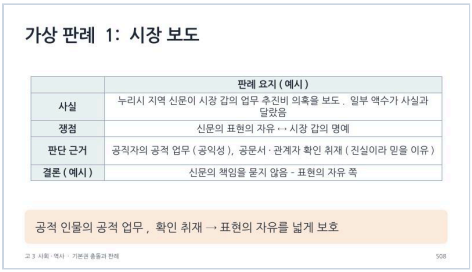
- 곰이 맞습니다. 헌법은 두 기본권을 모두 보장하므로 미리 정해진 순위로 판단하지 않고, 사안마다 공익성·진실성·피해 정도 같은 요소를 따져 비교 형량합니다.

막히면

- S08과 S09에서 결론이 서로 다른 판례를 미리 살짝 보여 줍니다.

주의

- 순서 없이 무조건 같다는 뜻도 아닙니다. 사안의 요소에 따라 결론이 달라진다는 점을 강조합니다.



S08 **가상 판례 1: 시장 보도** · 가상 판례 1(표현의 자유 ↔ 명예) · 약 3분

누리국 법원의 지어낸 판례 형식 사례입니다. 지역 신문이 시장의 업무 추진비 의혹을 보도했는데 일부 액수가 틀렸습니다. 법원(예시)은 공직자의 공적 업무에 관한 보도이고, 공문서와 관계자를 확인하는 취재를 거쳐 진실이라고 믿을 만한 이유가 있었다는 점을 들어 신문의 책임을 묻지 않았습니다.

이렇게 말해 보세요

- “법원이 든 근거 두 가지는?”
- “확인 취재 없이 소문만 듣고 썼다면 결론이 같았을까?”

예상 답

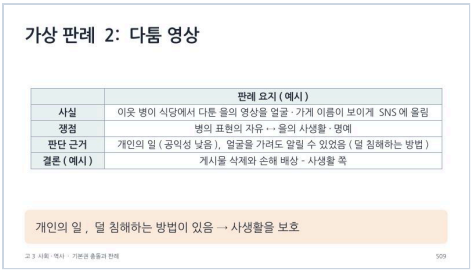
- “공적 업무라서, 확인 취재를 해서요.”
- “달라졌을 것 같아요.”

막히면

- ‘누구에 대한, 무슨 일에 대한 글인가?’부터 묻습니다.

주의

- 실제 판례에서도 공적 인물의 공적 활동에 대한 비판은 더 넓게 허용하는 경향이 있다는 정도로만 말합니다. 실제 사건은 다루지 않습니다.



S09 **가상 판례 2: 다툼 영상** · 가상 판례 2(표현의 자유 ↔ 사생활) · 약 2분

두 번째 지어낸 판례 형식 사례입니다. 이웃이 식당에서 다툰 사람의 영상을 얼굴과 가게 이름이 보이게 SNS에 올렸습니다. 법원(예시)은 공적 인물이 아닌 개인의 일이고, 얼굴을 가려도 알릴 수 있었으므로 사생활을 덜 침해하는 방법이 있었다는 점을 들어 게시물 삭제와 손해 배상을 명했습니다.

이렇게 말해 보세요

- “판례 1과 결론이 다른 까닭은?”
- “여기서 ‘덜 침해하는 방법’은 과잉 금지 원칙의 어느 단계와 닮았지?”

예상 답

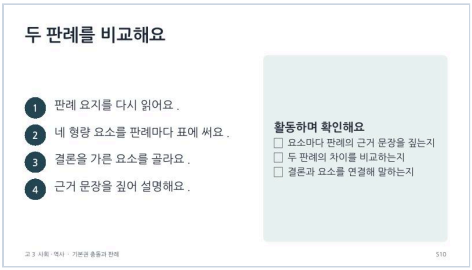
- “개인의 일이라서요.”
- “침해의 최소성이요.”

막히면

- 판례 1의 표를 옆에 두고 칸마다 비교합니다.

주의

- SNS에 다른 사람의 얼굴·이름을 올리는 일은 아이의 생활과도 가깝습니다. 아이 친구의 실제 일을 예로 들지 않습니다.



S10 **두 판례를 비교해요** · 판례 비교 활동(형량 요소 찾기) · 약 4분

아이가 활동지의 형량 요소 표를 채웁니다. 판례 1과 2에서 네 요소가 각각 어떻게 나타났는지 쓰고, 결론을 가른 요소가 무엇인지 말합니다. 부모님은 판례 요지를 소리 내어 읽어 주고, 아이가 근거를 판례의 문장에서 찾게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “판례 1에서 공적 인물인지 답한 근거 문장은?”
- “결론을 가른 가장 큰 요소는 뭐라고 생각해?”

예상 답

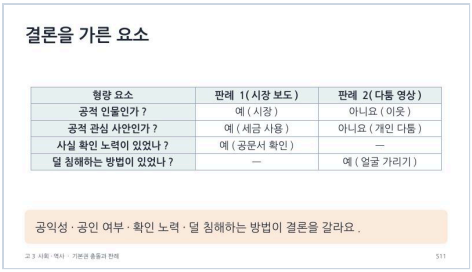
- 어느 요소를 골라도 판례의 근거 문장으로 설명하면 괜찮습니다.

막히면

- 한 요소씩 ‘판례 1은? 판례 2는?’으로 번갈아 묻습니다.

주의

- 판례 요지에 나오지 않는 내용을 지어내어 채우지 않게 합니다. 모르면 ‘—’로 둡니다.



S11 결론을 가른 요소 · 결과 정리(형량 요소 비교) · 약 2분

활동 결과를 확인합니다. 네 요소가 두 판례에서 모두 다르게 나타났습니다. 공적 인물·공적 관심 사안이면 표현의 자유를 넓게, 개인의 일이고 덜 침해하는 방법이 있었다면 사생활을 더 보호했습니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 요소 가운데 몇 개가 달랐어?”
- “한 요소만 바뀌었다면 결론이 바뀌었을까?”

예상 답

- “네 개 모두요.”
- “판단하기 어려워져요.”

막히면

- 표의 행마다 ‘예/아니요’만 먼저 비교합니다.

주의

- 요소 하나만 바뀐 경우에는 의견이 갈릴 수 있습니다. 결론을 정해 주지 않습니다.



S12 도심 집회, 어떻게 조정할까? · 쟁점 사례: 집회의 자유 ↔ 통행·영업 (결론 없음) · 약 3분

누리시(가상)에서 6개 차로 도로에서 큰 집회를 열겠다는 신고가 들어왔습니다. 세 대안을 집회의 자유와 통행·영업의 자유 쪽에서 나란히 봅니다. 집회를 연 쪽은 ‘그 장소와 그 날짜가 메시지 전달에 꼭 필요하다’고, 상인·시민 쪽은 ‘피해가 크니 시간이나 규모를 줄여야 한다’고 주장합니다. 이 장은 결론을 내리지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “㉡에서 통행에 남는 차로는 몇 개, 몇 분의 몇이야?”
- “㉠은 과잉 금지 원칙의 어느 단계에서 문제가 될 수 있을까?”
- “너라면 어느 대안을 고르고, 그 까닭은?”

예상 답

- “4개, 3분의 2요.”
- “침해의 최소성이요. 덜 제한하는 방법이 있으니까요.”
- 까닭을 들면 어느 대안이든 괜찮습니다.

막히면

- 학교 운동장을 체육 대회와 다른 반 수업이 나누어 쓰는 경우로 바꾸어 생각합니다.

주의

- 실제 집회나 단체를 평가하는 장이 아닙니다. 부모님의 의견을 정답처럼 말하지 않습니다.
- 집회의 자유는 신고만으로 열 수 있는 것이 원칙이고, 허가제는 헌법이 금지합니다(시간·장소 조정은 따로 논의).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(공인은 무엇이든 들어야 한다) · 약 2분

공적 인물이면 어떤 말을 들어도 참아야 한다는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “판례 1에서 신문이 확인 취재 없이 거짓을 지어냈다면?”
- “시장의 외모를 놀리는 글은 공적 업무 비판일까?”

예상 답

- “책임을 졌을 것 같아요. 곰이 맞아요.”
- “아니요, 그냥 모욕이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 공적 인물의 공적 활동은 더 넓게 비판할 수 있지만, 근거 없는 허위 사실이나 업무와 상관없는 모욕까지 보호되는 것은 아닙니다.

막히면

- ‘업무에 대한 비판’과 ‘사람에 대한 모욕’을 나누어 예를 듭니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S14부터 이어도 됩니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

처음 보는 판례 형식 사례(가상)로 도움 없이 판단하는지 확인합니다.

누리시의 한 손님 정이 식당 후기에 ‘음식에서 머리카락이 나왔다’고 사진과 함께 썼고, 식당 주인이 명예가 훼손되었다며 소송을 냈습니다. 법원(예시)은 사실인 경험을 다른 소비자에게 알리는 공익성이 있다며 후기 삭제를 명하지 않았습니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 손님의 표현의 자유 ↔ 식당 주인의 명예(영업)
- ② 사실인 경험(진실성), 다른 소비자에게 도움(공익성) 등 둘
- ③ 침해의 최소성(덜 제한하는 방법이 있는데 금지)
- ④ 6 − 2 = 4개, 4/6 = 2/3

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “판례 1의 근거와 무엇이 닮았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. ④는 S12의 자료 읽기입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “후기가 사실이 아니었다면 결론은 어땠을까?”

예상 답

- “명예 훼손 책임을 질 수 있어요.”

정답

- ① 표현의 자유 ↔ 명예 ② 진실성, 공익성 ③ 침해의 최소성 ④ 4개, 2/3

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S07로, ②가 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

처음 보는 상황(가상)으로 기본권 충돌 찾기(A)와 형량 요소 적용(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “유명 가수와 이웃 학생은 무엇이 다를까?”

예상 답

- “가수는 공적 인물이고 공연은 공적 활동이에요.”

정답

- ① 표현의 자유(알릴 자유) ↔ 사생활의 비밀
- ② 가수의 공연 비평은 공적 활동이므로 더 넓게 허용될 수 있음, 이웃 학생의 집 사진은 개인의 일이고 공익성이 낮아 사생활 보호가 무거움 (근거가 있으면 다른 표현도 맞음)

막히면

- S11의 네 요소를 차례로 대어 봅니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 기본권이 부딪히면 법원은 무엇을 할까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “사안마다 요소를 따져 저울질해요.”

정답

- ① 서로 다른 사람의 기본권이 한 사안에서 부딪히는 것
- ② 목적의 정당성·수단의 적합성·침해의 최소성·법익의 균형성
- ③ 공적 인물 여부, 공익성, 진실성(확인 노력), 덜 침해하는 방법 중 둘

막히면

- S05와 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘국제 경제 쟁점’에서는 보호 무역과 자유 무역에서 이익과 손해를 보는 집단을 분석합니다.



S18 보충: 기본권과 그 제한 · 선수 학습 보충(기본권과 그 제한) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 기본권과 제한 조건을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “기본권은 언제나 제한할 수 없을까?”

예상 답

- “공익을 위해 법률로 제한할 수 있어요.”

막히면

- 고1 ‘인권 보장과 헌법’의 기본권 표와 제한 조건 카드를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘인권 보장과 헌법’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	공적 인물: 예 / 아니요, 공적 관심: 예(세금) / 아니요(개인 다툼), 확인 노력: 예 / —, 덜 침해하는 방법: — / 예(얼굴 가리기). 결론을 가른 요소는 근거와 함께 어느 것을 골라도 됨.
2	예: 목적 - 주민의 휴식·건강 / 적합성 - 밤 소음이 줄어 도움 / 최소성 - 소리 크기 제한 같은 더 약한 방법도 있음 / 균형성 - 주민의 휴식과 밤 시간 공연의 자유를 비교. 결론은 근거가 있으면 어느 쪽이든 됨.
3	어느 대안이든 집회의 자유와 통행·영업의 자유 양쪽을 고려한 까닭이 있으면 됨. ㉡: 6 − 2 = 4개, 4/6 = 2/3.

4	예: 근거 없이 지어낸 허위 사실, 업무와 관계없는 외모 모욕. 공적 활동에 대한 비판이 아니고 진실성·공익성이 없기 때문.
5	① 서로 다른 사람의 기본권이 한 사안에서 부딪히는 것 ② 목적의 정당성·수단의 적합성·침해의 최소성·법익의 균형성 ③ 공적 인물 여부, 공익성, 진실성(확인 노력), 덜 침해하는 방법 중 둘

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기본권 제한 조건 흔들림(보충 S18) □
S06 과잉 금지 연습: 네 단계 모두 □ 최소성에서 막힘 □
S10 판례 비교 활동: 요소마다 근거 문장을 짚음 □ 두 판례의 차이를 비교 □ 결론과 요소를 연결 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기본권 충돌·과잉 금지(①③) □ 형량 요소(②) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
생각 습관: 한쪽이 늘 이긴다(M1) □ 공인은 무엇이든 참아야(M2) □ 제한과 충돌을 섞음(M3) □

메모: _____